

Số: /HĐDV CN

Phú Thọ, ngày tháng năm 202



**HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ CẤP NƯỚC**

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và tiêu thụ nước sạch. Căn cứ Nghị định số 124/2011, ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC, ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt.

Căn cứ Thông tư số 07/TT/BKHCN ngày 26/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Căn cứ Luật bảo vệ người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Căn cứ thỏa thuận đăng ký sử dụng nước sinh hoạt của khách hàng sử dụng nước.

I. Đại diện Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ (Bên cung cấp dịch vụ).

Bà: Đoàn Thị Kim Quy - Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 8 - Đường Trần Phú - Phường Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Tài khoản: 116 002 936 961 Tại ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600117081

Điện Thoại: 02103 846 531; 02106251998 Fax: 02103848064

II. Đại diện bên tiêu thụ nước sinh hoạt (Bên sử dụng dịch vụ).

Đại diện Ông (Bà):

Địa chỉ:

Mã khách hàng:

Điện thoại:

Hai bên cùng nhau thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ cấp nước với các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng, mục đích sử dụng, tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ.

1.1. Đối tượng, mục đích sử dụng.

- Bên cung cấp dịch vụ cấp nước đồng ý bán sản phẩm nước sạch cho tất cả khách hàng sử dụng vào các mục đích sau: Sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt và các nhu cầu khác.

- Trong trường hợp khách hàng thay đổi mục đích sử dụng phải có trách nhiệm đăng ký lại với bên cung cấp dịch vụ cấp nước trước 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng.

1.2. Tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ.

- Sản phẩm mua bán là nước sạch do đơn vị cung cấp dịch vụ cấp nước sản xuất, đảm bảo theo QCVN: 01-1:2024/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt”
- Đơn vị cung cấp dịch vụ cấp nước đáp ứng yêu cầu về áp lực, lưu lượng và tính liên tục phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và phù hợp với khả năng cung cấp của hệ thống cấp nước hiện hữu trong khu vực của khách hàng.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cấp nước

2.1. Đơn vị cấp nước có các quyền sau:

- Được phép đi vào khu vực quản lý của khách hàng để thao tác, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế mới các thiết bị trong hệ thống cấp nước.
 - Được bồi thường những thiệt hại do khách hàng gây ra theo quy định của pháp luật.
 - Đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến hoạt động cấp nước.
 - Yêu cầu khách hàng thanh toán đầy đủ tiền nước và các chi phí liên quan đúng thời hạn quy định trong hợp đồng và các chi phí sửa chữa, thay thế, kiểm định đồng hồ đến kỳ kiểm định theo luật đo lường đã quy định cũng như khi khách hàng yêu cầu.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đơn vị cấp nước có nghĩa vụ:

- Cung cấp dịch vụ đến chân công trình của khách hàng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
- Sửa chữa kịp thời sự cố (Trừ trường hợp bất khả kháng) để thời gian ngừng dịch vụ của khách hàng là ngắn nhất.
- Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của khách hàng có liên quan đến dịch vụ cấp nước sạch đã được thỏa thuận tại hợp đồng này theo quy định của pháp luật.
- Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

3.1. Khách hàng có quyền sau:

- Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng dịch vụ nêu trong hợp đồng. Được bồi thường thiệt hại do đơn vị cấp nước gây ra theo quy định của pháp luật.
- Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động cấp nước.
- Yêu cầu đơn vị cấp nước khắc phục dịch vụ cấp nước khi có sự cố.
- Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ cấp nước, tính chính xác của đồng hồ đo lưu lượng nước, số tiền nước phải thanh toán.
- Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước hoặc các bên có liên quan.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Khách hàng có nghĩa vụ:

- Sử dụng nước đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Thanh toán tiền nước và các chi phí liên quan đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng.
- Thông báo kịp thời cho bên cung cấp dịch vụ biết khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây ra sự cố, ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn dịch vụ cấp nước, đặc biệt là các hiện tượng sau:
 - + Đồng hồ của khách hàng có dấu hiệu bất thường, hỏng, mất trộm...
 - + Hệ thống cấp nước từ điểm đầu nối đến đồng hồ bị bục, vỡ ...
- Có bể chứa nước để đề phòng khi có sự cố về đường trục cấp nước, mất điện lưới tối thiểu đảm bảo 02 ngày sử dụng.

- Tạo điều kiện để đơn vị cấp nước đến kiểm tra hệ thống cấp nước, ghi chỉ số đồng hồ đo nước hàng tháng và giải quyết những vấn đề liên quan đến dịch vụ cấp nước, có thái độ hòa nhã, thân thiện trong giao tiếp, không gây cản trở, xúc phạm, đe dọa hoặc hành hung nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ khi thực hiện nhiệm vụ.
- Bồi thường thiệt hại cho đơn vị cấp nước theo quy định của pháp luật.
- Phải thông báo cho đơn vị cấp nước trước 15 ngày làm việc và thực hiện xong các trách nhiệm dân sự liên quan khi chuyển nhượng công trình hoặc đất đai có hệ thống cấp nước đang kết nối dịch vụ cấp nước.
- Quản lý hệ thống cấp nước từ điểm đầu nối vào đường trục cấp nước của đơn vị cấp nước đến điểm sử dụng của khách hàng.
- Khi khách hàng có nhu cầu bán Nhà có liên quan đến dịch vụ cấp nước thì khách hàng gửi yêu cầu chuyển nhượng “Hợp đồng cung cấp nước” hoặc đến Công ty CP cấp nước Phú Thọ để làm thủ tục sang tên cho Khách hàng mới. Công ty sẽ ký lại hợp đồng cung cấp nước với Chủ hộ mới, chủ hộ mới tiếp nhận hợp đồng, hệ thống cấp nước phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ những chi phí bao gồm cả chi phí mà chủ hộ cũ chưa thanh toán. Phần chi phí phát sinh trước khi mua nhà do Chủ hộ cũ tự thỏa thuận với chủ hộ mới.
- * Khách hàng không được tự ý làm các công việc sau:
 - + Di chuyển, tháo, làm hỏng, mất kẹp chì đồng hồ, có tác động khác làm vô hiệu hóa đồng hồ hoặc làm cho đồng hồ chạy không chính xác, dùng thủ thuật lấy nước không được đồng hồ đo đếm.
 - + Di chuyển đường trục cấp nước từ đường trục chính đến đồng hồ đo nước của khách hàng.
 - Đầu nối cho các hộ khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
 - Xây dựng các công trình, bồi đắp đất đá, vật liệu hoặc xếp đặt các vật dụng khác lên vị trí lắp đặt đồng hồ đo nước làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra, ghi đọc chỉ số, quản lý, bảo dưỡng đồng hồ.
 - Kết nối hệ thống cấp nước mà đơn vị cung cấp nước đang cung cấp với nguồn nước khác làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt của đơn vị cung cấp.
 - Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động cấp nước theo quy định của Nhà Nước.
 - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đo đếm nước sạch

- 4.1. Đồng hồ đo lưu lượng nước là phương tiện đo khối lượng nước, là tài sản của khách hàng do bên cung cấp dịch vụ bán và lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam. Giá trị đồng hồ đo nước chưa được tính vào chi phí giá thành 1 m³ nước.
- 4.2. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm ghi chỉ số đồng hồ định kỳ theo quy định một tháng 01 lần, in hóa đơn thanh toán và thông báo cho khách hàng..
- 4.3. Đồng hồ được lắp đặt bên ngoài cổng, khách hàng có trách nhiệm bảo quản đồng hồ. Sau 05 năm sử dụng đồng hồ, đồng hồ phải được kiểm định định kỳ miễn phí theo luật đo lường.
- 4.4. Trường hợp đồng hồ đo nước bị hỏng đột xuất, lượng nước tiêu thụ trong thời gian đồng hồ hỏng được tính bằng khối lượng nước bình quân ngày của 03 tháng liền kề nhân với số ngày đồng hồ bị hỏng.

Điều 5: Giá và phương thức thanh toán.

- 5.1. Giá nước được tính theo biểu giá do UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại từng thời điểm, xác định với mục các đích sử dụng khác nhau. Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí tính trong giá bán nước sinh hoạt theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- 5.2. Khách hàng sử dụng nước phải thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn số tiền nước ghi trong hóa đơn cho bên cung cấp dịch vụ. Hóa đơn mỗi tháng phát hành 01 lần, thời gian thu từ ngày 15 đến 25 hàng tháng ± 01 ngày tại địa điểm thu bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo. Nếu nộp chậm theo quy định trên thì bên cung cấp dịch vụ sẽ thu thêm một khoản tiền phí nộp chậm theo quy định tại thời điểm, sau 05 ngày làm việc mà khách hàng không thanh toán thì bên cung cấp dịch vụ sẽ đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ cấp nước.

STT	Đồng hồ	Sê ry	Mục đích sử dụng	Giá bán
1			Sinh hoạt các hộ dân cư	
2			Cơ quan HCSN, đơn vị lực lượng vũ trang (bao gồm TH, BV), phục vụ mục đích công cộng	
3			Kinh doanh dịch vụ	

5.3. Khi có thay đổi giá bán nước do cấp có thẩm quyền quyết định thì biểu giá mới được áp dụng. Bên cung cấp nước sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng biểu giá mới, thời điểm áp dụng giá mới để thực hiện. Trường hợp này không phải ký lại hợp đồng.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng được chấm dứt trong các điều kiện:

- 6.1. Khách hàng không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ cấp nước.
- 6.2. Đơn vị cấp nước rơi vào điều kiện bất khả kháng, không thể tiếp tục thực hiện dịch vụ cấp nước cho khách hàng.
- 6.3. Một trong hai bên không thực hiện các điều khoản trong hợp đồng.
- 6.4. Sau khi chấm dứt hợp đồng, các bên phải có nghĩa vụ thực hiện những trách nhiệm còn lại phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (Như tiền nước đã sử dụng, tiền truy thu vi phạm hợp đồng....)

Điều 7: Điều khoản thi hành.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ, bên tiêu thụ nếu có điều gì cần kiến nghị, yêu cầu cử người đến Công ty hoặc liên hệ theo số điện thoại 0210.3846.531 hoặc 0210.625.1998 bên cung cấp để được giải quyết.
- Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên tiêu thụ

Đại diện bên cung cấp